

2 부 11 화 — 「올가의 재판」 (Суд над Ольгой)

등장인물: 올가 네스테로바(피고인, 선고 전까지 가택연금) / 알렉세이 “료샤” 오를로프(변호인) / 판사 갈리나 로마노바(신규) / 예브게니 사프친(검사, 6 화 구속 심사에도 등장) / 루슬란 팀첸코 대위(검찰 측 증인) / 미하일 예고로비치(타이볼라 원로) / 다리야 볼코바(기자) / 카타 리시나(자원활동가)

배경: 6 화 도로 봉쇄로부터 넉 달 뒤, 10 화로부터 약 7 주 뒤. 노보크루츠크 지방법원에서 올가에 대한 형사재판이 열린다. 올가는 가택연금 상태로 법정에 나오고, 검찰은 ‘대중소요 조직’ 혐의를 유지했다.

장면 1 — 법원 복도, 개정 직전

Ольга: *(в сопровождении инспектора, с браслетом на ноге)* Ну вот, Алексей. Четыре месяца смотрела на одну и ту же стену. Даже соскучилась по людям — пусть и по прокурорам.

Лёша: Как вы?

Ольга: Выспалась. Причесалась. Надела лучшую блузку. Если меня сегодня посадят, пусть хоть фотографии в газетах будут приличные.

Лёша: Ольга Викторовна...

Ольга: Не надо, Алексей. Я знаю, что вы скажете: шансы есть. А я знаю, что их почти нет. Давайте просто сделаем то, что должны.

Катя: *(подходит с папками)* Видео с дороги — три копии, флешка, диск и распечатки кадров. Эксперт по видео ждёт вызова.

Лёша: Эксперт пусть будет готов к тому, что его так и не вызовут. Романова может отказать.

Катя: Тогда покажем видео сами, с ноутбука. Я проверила — розетка в зале есть.

Михаил: *(снимает шапку)* Ольга Викторовна. Весь посёлок приехал. Сорок человек. В зал пустят только десятерых, остальные на улице стоят.

Ольга: *(берёт его руку)* Спасибо, Михаил Егорович. Скажите им, чтобы не мёрзли зря.

Михаил: Не уйдут. Чолканы и не такое стояли.

Дарья: *(подходит, с диктофоном в кармане)* Ольга Викторовна. Выглядите так, будто пришли не на суд, а на вручение премии.

Ольга: Дарья! Спасибо, что приехали. Напишите потом, что блузка была моя собственная, а не тюремная. Для истории.

Дарья: Напишу. И что вы улыбались.

Ольга: Вот это не пишете. Решат, что мне не страшно, — и дадут больше.

Лёша: *(смотрит на часы)* Пора. Судья Романова не любит опозданий. Это единственное, что я про неё знаю наверняка.

Ольга: Тогда не будем её расстраивать раньше времени. *(поправляет блузку)* Идёмте, Алексей.

장면 2 — 법정, 검찰 측 논고

Сапчин: Ваша честь, подсудимая Нестерова организовала незаконное перекрытие федеральной трассы, что повлекло угрозу общественному порядку и создало условия для массовых беспорядков. Прошу назначить наказание в виде шести лет лишения свободы.

Лёша: Ваша честь, прошу обратить внимание: в обвинительном заключении ни разу не названо ни одного пострадавшего. Беспорядки без пострадавших, без повреждённого имущества, без единого вызова скорой помощи.

Сапчин: Отсутствие пострадавших — заслуга полиции, своевременно пресёкшей беспорядки, Ваша честь.

Лёша: Или отсутствие беспорядков, Ваша честь. Это проще объясняет те же факты.

Романова: Стороны, прения — позже. Сейчас по существу.

Лёша: Ваша честь, прежде всего — уточнение. Речь идёт не о федеральной трассе, а о грунтовой подъездной дороге к посёлку Тайбола. У меня кадастровая выписка.

Романова: Приобщите. Сторона обвинения, вы настаиваете на формулировке «федеральная трасса»?

Сапчин: *(после паузы, листая бумаги)* Уточняю: автодорога общего пользования.

Лёша: Ваша честь, сторона защиты категорически не согласна и с квалификацией. Мирное стояние группы жителей на собственной земле, без единого акта насилия, не может считаться организацией массовых беспорядков.

Романова: Продолжайте, сторона защиты.

Лёша: У нас есть видеозаписи с самого начала событий. На них ясно видно: со стороны собравшихся — ни одного акта агрессии. Единственная угроза исходила от техники, которая двигалась в нарушение прямого судебного запрета.

장면 3 — 증인 심문

Сапчин: Свидетель Тимченко, опишите поведение подсудимой в момент задержания.

Тимченко: Подсудимая отказывалась выполнять законные требования и призывала остальных не расходиться.

Лёша: Капитан Тимченко, вы подтверждаете, что ни один из участников не применял физическую силу к сотрудникам полиции?

Тимченко: *(пауза)* Подтверждаю. Физической силы не применялось.

Лёша: А оружие, палки, камни — что-нибудь было у людей в руках?

Тимченко: У одного старика была палка.

Михаил: *(из зала)* Потому что мне восемьдесят четыре года!

Романова: Тишина в зале!

Лёша: Капитан, этой палкой кто-нибудь замахивался?

Тимченко: *(пауза)* Нет. Он на неё опирался.

Лёша: Капитан, вам показывали определение суда о приостановке работ, которое держала в руках подсудимая?

Тимченко: *(после паузы)* Показывали.

Лёша: Тогда на основании чего строится обвинение в организации массовых беспорядков, если не было ни насилия, ни угрозы его применения, а техника нарушала решение суда?

Сапчин: Возражаю, вопрос к свидетелю не по существу.

Романова: Возражение принимается. Сторона защиты, переходите к следующему вопросу.

Лёша: *(тихо, садясь)* Вопросов больше нет. Ответ суд уже услышал.

Романова: Сторона защиты, у вас есть ещё свидетели?

Лёша: Ваша честь, сторона защиты просит допросить свидетеля — Михаила Егоровича, старейшину посёлка Тайбола.

Романова: Свидетель, пройдите. Представьтесь суду.

Михаил: *(опирается на палку)* Михаил Егорович я. Восемьдесят четыре года. Живу в Тайболе всю жизнь, как и отец мой, и дед.

Лёша: Михаил Егорович, кто позвал людей на дорогу в тот день?

Михаил: Никто не звал. Сами пришли. Ольга Викторовна только сказала: «Стоим тихо, никого не трогаем». Мы и стояли.

Сапчин: Свидетель, вы признаёте, что подсудимая руководила действиями собравшихся?

Михаил: Руководила? *(пауза)* Она нам сказала не ругаться с полицией. Если это руководить — то да, руководила.

Романова: *(сдерживая что-то похожее на улыбку)* Суду понятно. Садитесь, свидетель.

장면 4 — 올가의 최후 진술

Романова: Подсудимая, вам предоставляется последнее слово.

Ольга: *(встаёт, спокойно)* Ваша честь. Я не буду просить о снисхождении, потому что не считаю, что совершила что-то, требующее снисхождения.

Ольга: Я стояла на земле, где народ чолканов живёт триста лет, чтобы остановить технику, которая нарушала прямое постановление суда. Если это преступление — тогда преступен сам закон, который я пыталась защитить.

Ольга: Пушкин писал о себе, что будет любезен народу тем, «что в мой жестокий век восславил я свободу и милость к падшим призывал». Я не Пушкин. Я не прошу милости к себе. Я прошу её для тех, кто стоит сейчас на улице у этого здания и не знает, где будет жить через год.

Ольга: Меня можно посадить в тюрьму. Но нельзя посадить саму мысль, что земля, на которой живут люди, важнее прибыли компании. Эта мысль переживёт любой приговор.

Ольга: Делайте, что должны, Ваша честь. Я сделала то, что должна была я.

장면 5 — 법원 복도, 선고 전 휴정

Катя: *(шёпотом)* Алексей Николаевич, судья ушла в совещательную комнату сорок минут назад. Это долго или быстро?

Лёша: Для приговора, который написан заранее, — долго. Значит, она его хотя бы перечитывает.

Катя: Это хороший знак?

Лёша: Это знак, что ей неловко. Больше ничего.

Ольга: *(сидит на скамье, рядом с инспектором)* Алексей, подойдите. *(тихо)* Если меня возьмут под стражу — ключи от квартиры у соседки. Цветы поливать по вторникам. Книги не раздавайте, я вернусь.

Лёша: Ольга Викторовна...

Ольга: Это не прощание, это инструкция. Вы же юрист — вы любите инструкции.

Лёша: *(сглатывает)* Вторники. Соседка. Книги не раздавать.

Ольга: Вот и хорошо. Идите, секретарь уже машет.

장면 6 — 선고

Романова: Суд, рассмотрев материалы дела... признаёт Нестерову Ольгу Викторовну виновной по предъявленному обвинению и назначает наказание в виде четырёх лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Меру пресечения изменить на заключение под стражу. Взять под стражу в зале суда.

(в зале возгласы возмущения; Михаил закрывает лицо руками; конвой подходит к Ольге, инспектор снимает с её ноги браслет)

Лёша: *(тихо, не веря)* Четыре года...

Сапчин: *(собирая папки, не глядя на защиту)* Меньше, чем я просил, Орлов. Можете считать это своей победой.

Лёша: *(не оборачиваясь)* Я считаю это вашим поражением. Просто суд ещё не понял.

Ольга: *(протягивает руки конвою, поворачивается к залу, находит взглядом Лёшу и почти незаметно кивает — держись)*

Катя: *(шёпотом)* Алексей Николаевич, они даже браслет снимают раньше, чем наручники надевают.

Лёша: Чтобы не перепутать, кому она теперь принадлежит.

Ольга: *(проходя мимо с конвоем, едва слышно)* Вторники, Алексей. Не забудьте.

장면 7 — 법정 밖, 반응

Михаил: Четыре года! За что?! За то, что стояла на земле наших предков!

Катя: Михаил Егорович, сядьте, пожалуйста. Вам нельзя так волноваться.

Михаил: Мне уже всё можно, дочка. Мне восемьдесят четыре года.

Катя: *(берёт его под руку)* Тогда хотя бы держитесь за меня.

Дарья: Михаил Егорович, я напишу об этом сегодня же. Все должны узнать, что здесь произошло.

Катя: Алексей Николаевич, что теперь? Подаём апелляцию?

Лёша: Подаём. Немедленно. Но, Катя, я не питаю иллюзий насчёт шансов в этом суде.

Катя: А судья? Она же сама приняла кадастровую выписку. Она видела, что это не трасса.

Лёша: Видела. И всё равно дала четыре года. Грибоедов спрашивал: «А судьи кто?» Двести лет прошло, а ответа так и нет.

Дарья: Тогда будем бороться в другом суде — в суде общественного мнения. Апелляция здесь, огласка везде.

Катя: Я сегодня же разошлю видео с дороги всем, кто подписан на нашу рассылку. Пусть каждый сам посмотрит, где тут «массовые беспорядки».

Лёша: Рассылай. Только с кадастровой выпиской рядом. Эмоции — Дарье, документы — нам.

Михаил: *(надевает шапку)* Я скажу нашим, чтобы не расходились до вечера. Пусть её увозят мимо нас. Пусть видит, что мы стоим.

Дарья: Я поеду с ними. Сниму, как её выводят. Пусть это будет первая фотография на завтрашней полосе.

Лёша: Только без лиц тех, кто стоит. Им здесь жить.

Михаил: *(оборачивается уже у дверей)* Алексей Николаевич. Вы нашу землю не бросите?

Лёша: Не брошу, Михаил Егорович. Ольга Викторовна сказала бы то же самое — и за меня, и за себя.

Дарья: Знаю. Снимаю со спины.

장면 8 — 마지막 면회, 법원 호송실

Лёша: Ольга Викторовна, мне так жаль. Я должен был сделать больше.

Ольга: Алексей, вы сделали всё, что можно сделать в рамках этой системы. Четыре года — меньше, чем просил прокурор. Значит, что-то из ваших аргументов всё-таки дошло.

Лёша: Это слабое утешение.

Ольга: В нашей профессии другого утешения не бывает, помните? Вы сами мне это как-то говорили, повторяя за Быковым.

Лёша: Что мне делать теперь, без вас рядом?

Ольга: То же, что делали, когда не стало Быкова. Продолжать. «Свет» не должен останавливаться из-за меня. Найдите способ вести дело Тайболы дальше — Михаил Егорович знает, кому на месте можно доверять.

Лёша: Обещаю.

Ольга: И, Алексей... используйте огласку. Не ради меня — ради всех, кто придёт после. Пусть вся страна увидит, как обращаются с теми, кто просто стоит на своей земле.

Лёша: Пусть видит. *(пауза)* Я буду приезжать. Каждый раз, когда разрешат свидание.

Ольга: Приезжайте реже, чем хочется, и чаще, чем можете. Это хорошая пропорция.

Лёша: Это невозможная пропорция.

Ольга: Все хорошие пропорции невозможные, Алексей. *(конвоир стучит в дверь)* И ещё. Не вините Павла в моём приговоре. Это не он. Злость надо тратить на тех, кто её заслужил.

Лёша: Я и не виню его в этом. Мне хватает того, в чём он виноват.

장면 9 — 마무리, 다짐

Дарья: *(Лёше, после того как Ольгу увезли)* Статья выйдет завтра утром. Уже трое иностранных корреспондентов просят комментарии.

Лёша: Хорошо. Пусть знают.

Дарья: Редактор хочет заголовок «Четыре года за стояние». Я думаю, он прав.

Лёша: Прав. Короче не скажешь.

Дарья: Мюллер тоже звонила. Говорит, завтра в Берлине пикет у посольства.

Лёша: Пикет в Берлине за чолканов из Тайболы... Ольга Викторовна бы посмеялась.

Катя: Она бы сказала: «Мало».

Лёша: *(слабо улыбается)* Сказала бы. И потребовала бы пикет в Париже.

Катя: Алексей Николаевич, что вы сейчас чувствуете?

Лёша: *(долгая пауза)* Ярость. И решимость. Поровну.

Катя: Решимость сделать что?

Лёша: Сделать так, чтобы её приговор был последним подобным приговором, которого никто не заметил. Чтобы дальше каждый такой суд был на первых полосах, каждое такое дело — известно всей стране.

Дарья: Это уже не просто правозащита, Алексей. Это начинает звучать как политика.

Лёша: *(смотрит вдаль)* Может быть, Дарья. Может быть, пришло время.

핵심 문학 인용

Александр Пушкин, «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...» (лирическое стихотворение): «Что в мой жестокий век восславил я свободу / И милость к падшим призывал» — 한국어 해설: 올가가 최후 진술에서 인용한다. 자신은 관용을 구하지 않지만, 법원 밖 추위 속에 서 있는 출칸족 주민들을 위해 '쓰러진 자들에 대한 자비'를 요구한다는 뜻이다. 올가는 "푸시킨은 이 때문에 민중에게 사랑받으리라 썼다"며 인용한 뒤 "나는 푸시킨이 아니다"라고 덧붙인다 (장면 4).

Александр Грибоедов, «Горе от ума» (монолог Чацкого): «А судьи кто?» — 한국어 해설: 판사가 '연방 고속도로'가 아니라는 증거를 받아 놓고도 실형을 선고하자, 료샤가 법정 밖에서 내뱉는다. 법정에 대한 신뢰가 무너지는 순간이자, "법정만으로는 부족하다"는 12화의 정치적 각성으로 이어지는 대사다 (장면 7).

[11 화 끝 — 다음 화 예고: 「전국적 인물로」, ‘올가를 자유롭게’ 청원이 50 만 명을 넘기고, 료샤는 국영방송에 출연하며 전국적 인물로 떠오른다. 2 부의 마지막 화다.]